

内蒙古自治区第十一届人民代表大会 常务委员会公告

第十八号

2010年9月17日内蒙古自治区第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过了修订的《内蒙古自治区消防条例》，现予公布，自2010年12月1日起施行。

2010年9月21日

内蒙古自治区消防条例

(1995年11月27日内蒙古自治区第八届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过 根据1999年3月25日内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会第八次会议《关于修改〈内蒙古自治区消防条例〉的决定》第一次修正 根据2005年3月31日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第十五次会议《关于修改〈内蒙古自治区消防条例〉的决定》第二次修正 2010年9月17日内蒙古自治区第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议修订)

第一章 总 则

第一条 为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》，结合自治区实际，制定本条例。

第二条 本条例适用于自治区行政区域内的消防安全和应急救援工作。

第三条 自治区各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。

第四条 旗县级以上人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级

人民政府公安机关消防机构负责实施。

旗县级以上人民政府其他有关部门应当各自职责范围内做好消防工作。

林业城镇、林业居民区、林业职工聚居区的消防工作按照治安管辖权监督管理。

第五条 报刊、广播、电视、通信、网络等传播媒体和有关单位应当积极宣传消防法律法规、消防常识和逃生救助知识，适时无偿发布消防公益广告。

第六条 各级人民政府应当对在火灾预防和扑救、消防宣传培训教育、消防科技研究等工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

对在火灾扑救、应急救援、消防训练等活动中受伤、致残、牺牲的人员,应当给予生活保障或者医疗、抚恤待遇;符合烈士条件的,按照国家和自治区有关规定执行。

第七条 鼓励单位和个人对公共消防事业进行捐赠。捐赠的款物应当用于捐赠人指定的地区和用途。

第二章 消防职责

第八条 旗县级以上人民政府应当履行下列职责:

(一)统筹城乡消防发展,将消防规划纳入城乡规划,并负责组织实施;

(二)落实消防安全责任制,协调解决本行政区域内的消防安全重大问题;

(三)将消防经费纳入本级财政预算;

(四)组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案,建立应急反应和处置机制,组织开展经常性的消防宣传教育;

(五)按照国家有关规定建立多种形式的消防队;

(六)法律法规规定的其他职责。

苏木乡镇人民政府、街道办事处应当履行前款第二项、第四项、第五项、第六项规定的职责,并指导和帮助嘎查村民委员会、居民委员会开展群众性的消防安全工作。

第九条 公安机关消防机构应当履行下列职责:

(一)贯彻执行消防法律法规和技术规范、标准;

(二)开展消防安全宣传教育,组织和指导消防安全培训;

(三)组织编制消防规划,协调、督促有关部门实施;

(四)依法实施建设工程消防设计审核、消防验收和备案、抽查,负责公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查;

(五)实施消防监督检查,确定本行政区域内的消防安全重点单位,监督火灾隐患整改,及时报告、通报重大火灾隐患;

(六)负责灭火器维修质量的监督管理;

(七)指导专职消防队、志愿消防队工作,组织消防业务训练;

(八)火灾扑救,调查火灾事故原因,统计火灾事故损失;

(九)依法承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作;

(十)法律法规规定的其他职责。

第十条 公安派出所应当履行下列消防职责:

(一)开展消防安全宣传教育,督促和指导嘎查村民委员会、居民委员会、物业服务企业等有关单位落实消防安全措施;

(二)开展日常消防监督检查,依法处理消防安全违法行为;

(三)协助公安机关消防机构开展火灾事故调查;

(四)依法应当履行的其他消防职责。

第十一条 嘎查村民委员会、居民委员会应当履行下列消防安全职责:

(一)建立健全消防工作制度,确定消防安全管理人员,组织制定防火安全公约;

(二)开展经常性的消防安全和家庭防火知识宣传教育,协助苏木乡镇人民政府、街道办事处和有关部门进行防火安全检查,及时报告火灾隐患;

(三)协助有关部门、机构开展火灾扑救、火灾现场保护和火灾事故处理工作;

(四)依法应当履行的其他消防职责。

第十二条 物业服务企业应当履行下列消防安全职责:

(一)制定消防安全制度,落实消防安全措施,提供消防安全防范服务;

(二)开展消防安全宣传和防火检查,消除火

安全隐患;

(三)对共用消防设施、器材、疏散通道、安全出口、消防车通道进行维护管理;

(四)物业服务合同约定的其他消防安全职责。

第十三条 机关、团体、企业、事业单位和其他组织应当履行下列消防安全职责:

(一)贯彻执行消防法律法规和技术规范、标准;

(二)制定灭火和应急疏散预案,并定期组织演练;

(三)落实消防安全责任制,开展消防安全知识宣传教育,组织防火安全检查,及时消除火灾隐患;

(四)按照国家有关规定配置、维护消防设施和器材,确保消防设施和器材完好、有效;

(五)保障疏散通道和安全出口畅通,设置符合国家规定的消防安全疏散标志,配备应急照明设施;

(六)依法组建、管理专职消防队、志愿消防队,开展消防演练;

(七)保护火灾现场,协助火灾调查;

(八)配合公安机关消防机构开展的消防演练。

本条所称其他组织,是指民办非企业组织以及有固定场所并具有一定规模的个体经济组织。

第十四条 消防安全重点单位,除应当履行第十三条规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责:

(一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作;

(二)建立消防档案,确定消防安全重点部位;

(三)实行防火日查制度,建立日查记录;

(四)对职工进行消防安全培训。

第三章 火灾预防

第十五条 旗县级以上人民政府应当与本级人民政府有关部门、下一级人民政府、派出机关签订消防安全责任书,并进行监督检查和定期考核。

第十六条 城乡消防规划确定的公共消防设施

建设用地,任何单位和个人不得擅自改变用途。确需改变的,应当另行确定符合规范要求的建设用地。

第十七条 旗县级人民政府对城乡居民住宅密集区内建筑物耐火等级低且公共消防设施不适应防火灭火需要的,应当采取设置防火分隔、增设公共消防设施、住宅区配备灭火器材、保障消防通道畅通等措施,提高防火灭火能力。

第十八条 农牧民住宅的规划、建设应当符合消防技术标准。

村庄内主要道路应当满足消防车通行需要。

农村牧区设有生产生活供水管网的,应当设置室外公共消火栓;以河流、池塘等水源作为消防水源的,应当设置满足火灾扑救需要的取水设施。

第十九条 对涉及消防安全有关事项的审批,应当执行下列规定:

(一)不符合城乡消防安全布局要求的建设项目,城乡规划行政主管部门不得核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证;

(二)依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经审核或者审核不合格的,建设行政主管部门不得核发施工许可证;

(三)拟开办教育、医疗、文化、体育、社会福利等机构,经公安机关消防机构审查不具备消防安全条件的,教育、卫生、文化、体育、民政、工商等行政主管部门不得批准;

新建、改建的公共消防设施竣工后,应当由公安机关消防机构和有关部门共同验收。

第二十条 国家或者行业消防技术标准规定的消防设计内容,应当由自治区公安机关消防机构会同自治区建设行政主管部门在施工图设计文件审查时,组织专家论证,论证意见作为修改消防设计和消防设计审核、施工、检测、验收的依据。

第二十一条 自治区公安机关消防机构应当会同自治区质量技术监督行政部门编制自治区内生产的消防产品和安装、维修单位的基本信息目录,并每年向社会公布。

公安机关消防机构不得指定或者变相指定消防产品的品牌、维修、销售单位及消防设施施工单位。

第二十二條 在春节、清明等节假日,农作物收获季节,森林草原防火期以及其他火灾多发季节,各级人民政府以及嘎查村民委员会、居民委员会应当开展消防宣传教育,采取防火安全措施,组织防火检查,消除火灾隐患。

第二十三條 禁止在打碾、储粮、柴草堆放场所吸烟、使用明火,禁止违反安全规定接拉电线。

焚烧秸秆、麦茬应当采取防火措施,确保安全。

第二十四條 生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆化学危险品,应当执行消防技术标准和管理规定。

第二十五條 公共娱乐场所禁止使用明火照明,燃放烟花爆竹。

公共娱乐场所实际容纳人数不得超出国家消防技术标准规定人数。

第二十六條 公众聚集场所和生产、储存、运输、销售易燃易爆化学危险品的单位,应当按照国家和自治区有关规定投保火灾公众责任保险。

第二十七條 学校、福利院、养老院、托儿所、幼儿园和医院等单位,应当制定火灾逃生救助预案,每年至少组织演练一次。

第二十八條 用于对外营业的民宅,应当符合消防安全要求,配备必要的消防器材。

第二十九條 公共汽车、客运长途汽车、出租车、轮渡等公共交通工具,应当配备灭火器材和逃生救助设备,并保持其完好、有效。

公共交通工具驾驶员及其他工作人员,在火灾等突发事件发生时,应当及时采取应对措施并引导乘客疏散。

第三十條 人员密集场所,生产、储存、销售、使用易燃易爆危险品的场所应当每年至少进行一次电气消防安全技术检测,技术检测由具备相应资质的机构或者人员进行。

第三十一條 人员密集场所室内外装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用不燃、难燃材料。

第三十二條 使用具有阻燃性能要求的建筑装修材料应当进行燃烧性能检验,检验结果作为消防工程验收、抽查依据。

第三十三條 新建、改建、扩建和装修的建设工程,建设单位应当与施工单位在合同中约定消防安全责任。

第三十四條 大型建设工程和其他特殊建设工程施工现场应当建设临时消防供水设施、消防车通道,配备灭火器材。用火、用电和设置工棚、宿舍等临时建筑应当符合消防安全要求。

第三十五條 按照消防技术标准设有消防控制室的单位或者场所,应当实行二十四小时值班制度,值班人员应当具备相应的资格。

第三十六條 设置自动消防设施的人员密集场所和生产、储存、销售易燃易爆危险品的场所,应当与城市消防远程监控系统的监控中心联网。

第三十七條 建设工程自动消防设施,实行先检测后验收和定期检测制度。

第三十八條 下列人员应当接受消防安全培训:

- (一)专职消防队、志愿消防队队员;
- (二)机关、团体、企业、事业单位的消防安全责任人、消防安全管理人;
- (三)商场、公共娱乐场所及其他人员密集场所的工作人员;
- (四)导游、保安人员;
- (五)建设工程的施工、工程监理人员;
- (六)从事消防设施和产品管理、维护、销售的人员;
- (七)自动消防系统的操作人员,电工、电(气)焊等特种作业人员;
- (八)从事易燃易爆危险品生产、储存、运输管理和操作的人员;

(九)其他从事具有火灾危险性作业的人员。

第三十九条 消防设施检测、灭火器材维修和消防安全监测等消防技术服务机构及其执业人员,应当依法取得消防职业资质资格证书。

第四十条 公民应当遵守消防法律法规和有关消防安全规定,学习和掌握必要的消防安全知识与逃生技能,增强自防自救能力。

第四十一条 公安机关消防机构对存在重大火灾隐患的单位或者场所,可以公告警示或者通过新闻媒体予以公布。

第四十二条 公安机关消防机构应当对外公布举报电话、信箱或者电子邮箱地址,依法受理并及时处理单位和个人对火灾隐患、消防违法行为的投诉、举报。

第四章 消防组织

第四十三条 旗县级以上人民政府应当按照《城市消防队站建设标准》的要求,建立公安消防队,并根据当地消防安全和应急救援的需要,建立消防训练基地。建立公安消防队确有困难的,应当建立政府专职消防队。

第四十四条 旗县级以上人民政府应当在国家级重点镇、经济比较发达的乡镇、经国家或者自治区批准设立的开发区等区域建立消防队;地域相邻的,可以统一规划建设。

第四十五条 建立专职消防队应当报当地公安机关消防机构验收。专职消防队的撤销或者合并,应当经当地公安机关消防机构批准。

第四十六条 专职消防队员的工资应当与其高危工作性质相适应,依法享受社会保险和福利待遇。

第五章 灭火救援

第四十七条 公安机关消防机构在灭火救援时,应当启动相应的灭火救援预案,合理调派灭火救援力量。

第四十八条 消防车在执行灭火救援任务时

优先通行,必要时可以实行交通管制。公安消防队、专职消防队对妨碍消防车及时到达现场的隔离墩、栏杆等道路障碍物,可以实施破拆或者拆除。

第四十九条 公安机关消防机构在灭火救援时可以调动专职消防队、志愿消防队。

专职消防队、志愿消防队参加外单位火灾扑救和应急救援所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等,由火灾发生地的人民政府给予补偿。

第五十条 因灭火救援需要,所在地人民政府应当组织人员和调集物资支援,必要时可以征用单位和个人的车辆、器材和其他物资。

被征用的车辆、器材和其他物资在灭火救援工作结束后,应当及时返还。给被征用单位和个人造成损失的,由所在地人民政府给予补偿。

第五十一条 公安机关消防机构在执行灭火救援任务时,规划、建设、交通、气象、地震、测绘、环保、通信、供水、供电、供气等有关部门和单位,应当及时、无偿向公安机关消防机构提供相关信息资料。

公安机关消防机构应当保守相关信息资料中的国家秘密、商业秘密和个人隐私。

第五十二条 消防车和消防设施设备,不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。

第五十三条 任何单位和个人不得损毁消防设施,不得埋压、圈占消防水源,不得擅自移动、拆卸消火栓和取用消防用水。

第六章 法律责任

第五十四条 违反本条例规定,政府及其有关部门未履行消防职责的,由有权机关责令限期改正;情节严重的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第五十五条 违反本条例规定,公共娱乐场所使用明火照明、燃放烟花爆竹的,责令停止违法

行为,处5000元以上5万元以下罚款。

第五十六条 违反本条例规定,有下列行为之一的,责令限期改正;逾期不改的,处5000元以上5万元以下罚款:

(一)大型建设工程和其他特殊建设工程施工现场未设置临时消防给水设施、消防车通道,或者未配备消防器材的;

(二)大型建设工程和其他特殊建设工程施工现场用火、用电和设置工棚、宿舍等临时建筑不符合消防安全要求的;

(三)人员密集场所室内外装修、装饰材料的防火性能不符合国家标准、行业标准的;

(四)使用具有阻燃性能要求的建筑装修材料未进行燃烧性能检验的;

(五)人员密集场所,生产、储存、销售、使用易燃易爆危险品的场所未按规定进行电气消防安全技术检测的。

第五十七条 违反本条例规定,消防控制室无人值班或者值班人员不具备相应资格的,对单位处警告或者1万元罚款。

第五十八条 公安机关消防机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,应当按照《中华人民共和国消防法》的规定给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第五十九条 本条例自2010年12月1日起施行。

关于《内蒙古自治区消防条例 (修订草案)》的说明

——2010年5月27日在自治区十一届人大常委会第十五次会议上

自治区公安厅副厅长 张有恩

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

《内蒙古自治区消防条例(修订草案)》已经内蒙古自治区人民政府2010年5月10日第五次常务会议讨论通过,现就有关情况作以下说明:

一、修订的必要性

《内蒙古自治区消防条例》自1995年实施以来,在预防和减少火灾危害,保障自治区经济建设,保障人民生命财产安全方面发挥了重要的作用。但随着自治区经济社会的快速发展,消防工作出现责任不明确、制度不健全、措施不落实、监管不到位等体制性、机制性问题亟待解决,并且

2009年5月1日修订实施的《中华人民共和国消防法》(以下简称《消防法》)在消防安全管理制度、消防安全责任、火灾预防、灭火救援以及消防执法监督等方面作出了重大调整,《条例》的部分规定已经不符合修订后《消防法》的立法精神和基本要求。为了进一步完善我区消防法规体系,明晰消防安全责任,强化火灾预防,确保消防执法监管的统一,建设“平安和谐内蒙古”,有必要对《条例》进行修订。

二、修订过程和《草案》主要内容

《消防法》修订实施后,自治区公安消防总队